地票交易制度创新成效及其推广复制建议*

冯应斌　杨庆媛　慕卫东　刘　燕

[摘要]　地票交易制度是重庆统筹城乡综合配套改革试验区建设过程中影响最广泛、社会各界关注度最高的制度创新之一，也是社会各界普遍关注的焦点。本文在梳理总结地票交易制度设计与运作程序、制度创新价值与绩效的基础上，对地票交易制度存在的城镇扩张速度控制、耕地数量与质量保护、地票交易可持续性以及价格形成与调控等焦点问题进行系统分析。从健全国土空间规划体系和用途管制、编制地票供需平衡专项规划、完善宅基地复垦工程质量标准、建立地票交易“生命周期”全过程跟踪管理数据库和基准价格体系、调整地票“生产”利益初次分配参与主体及其分配比例等5个方面提出了完善地票交易制度推广复制建议。

[关键词]　地票交易制度；制度创新；推广复制；对策建议

[中图分类号]　F311　[文献标识码]　A　[文章编号]　1006—012X（2016）—06—0193（04）

[作者]　冯应斌，副教授，博士，贵州财经大学公共管理学院，贵州贵阳　550025

杨庆媛，教授，博士生导师，西南大学地理科学学院，重庆　400715

慕卫东，硕士研究生，西南大学地理科学学院，重庆　400715

刘　燕，博士研究生，西南大学资源环境学院，重庆　400715

一、引言

在全国统筹城乡综合配套改革试验区建设中，重庆进行了多项有关统筹城乡发展的制度创新，其中地票交易制度是影响最广泛、社会各界关注度最高的制度创新之一。自2008年12月地票制度创设以来，截止2015年，重庆农村土地交易所共组织地票交易会45场，交易规模达17.29万亩，成交总额达到345.65亿元，地票交易市场已经形成较为稳定的规模。总结地票交易制度运行实践，该制度被认为是恪守农村土地制度改革“土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损”三条底线的审慎探索。[1] 尽管地票交易制度在统筹城乡土地要素流动、落实耕地占补平衡和城市反哺农村等方面彰显出制度创新优势，但学界对其在农民权益保护、耕地质量占补平衡、风险管控、政府干预等方面的争议和批评之声仍长期存在。[2-4] 针对上述质疑，有学者结合土地管理实践及重庆市社会经济发展现状，从地票性质、功能视角提出进一步完善地票制度的对策建议。[5] 在全国层面上，“十三五”时期是我国打赢脱贫扶贫攻坚战的决战时期，党中央、国务院明确提出“利用增减挂钩政策支持易地扶贫搬迁”。2015年11月，中办、国办发布的《深化农村改革综合性实施方案》也明确提出完善和拓展城乡建设用地增减挂钩、“地票”等试点，推动利用城乡建设用地增减挂钩政策支持易地扶贫搬迁。2016年5月12日，贵州启动全国首个城乡建设用地增减挂钩节余指标网上流转交易平台，敲响了增减挂钩节余指标省域网上流转交易“第一槌”。基于此，本文在进一步系统梳理地票交易制度设计与运作程序的基础上，归纳总结其制度创新价值与绩效，剖析当前地票交易制度争论焦点问题及其应对措施，提出地票交易制度推广复制建议，为新时期深化农村土地制度改革和用好用足土地政策超常规助推脱贫攻坚提供理论支撑。

*　基金项目：国土资源部公益性行业科研专项经费项目“内陆开放区土地规划和监管技术研究与示范”（201311006）。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

二、地票交易制度设计与运作程序

地票交易制度平台搭建于城乡建设用地增减挂钩政策，地票指标实质上是一种城乡建设用地增减挂钩指标，但突破了城乡建设用地增减挂钩项目“拆旧区”和“建新区”的跨区县转移，以市场化交易为纽带，采用“跨区县、指标对指标”的运作模式，实现了远距离、大范围内的城乡建设用地空间置换。[6,7] 从重庆地票交易制度的运作流程来看，包括“复垦—验收—交易—使用”4 个环节:（1）按照规划和复垦整理规程，在农民自愿和农村集体同意的前提下，将闲置的农村宅基地及其附属设施用地、农村公共设施等农村集体建设用地，进行专业复垦变为耕地;（2）经市级土地管理部门会同农业部门严格验收后，对复垦产生的耕地质量和数量进行把关，确认腾出的建设用地指标作为地票的来源;（3）地票通过重庆农村土地交易所面向社会公开交易，各项收益和补贴归农民和农村集体所有，农村集体经济组织获得的土地收益，主要用于农民社会保障和新农村建设等;（4）购得地票的单位在城市规划区内选定待开发的土地，由区县（自治县）人民政府办理征收转用手续并完成补偿安置后，按招拍挂有关规定取得国有建设用地使用权。重庆市在农村建设用地复垦、耕地保护、地票市场交易、收益分配机制、农民权益维护等方面先后出台了多个规范性文件，逐步形成了地票交易的“自愿复垦、公开交易、收益归农、款价直拨、依规使用”的制度体系。

三、地票交易制度创新价值与绩效

地票交易制度的出发点是针对城镇建设用地供应紧张与农村集体建设用地大量闲置并存，农村建设用地资产闲置等现实问题，具有如下制度创新价值及意义。

1. 市场机制在城乡建设用地配置中的决定性作用得到发挥

地票交易为统筹城乡发展和新型城镇化建设提供了土地资源保障，优化了城乡用地结构和布局。作为城乡建设用地增减挂钩的特殊实现方式，地票这种可交易的票据化指标的引入，突出市场机制在资源配置中的决定性作用。地票交易作为现行城乡二元土地管理制度内的一种过渡性市场化制度安排，对建立城乡统一的建设用地市场具有开创性意义。

2. 找到了边远地区农村建设用地资产价值显化的重要渠道

地票交易制度的建立，为农村居民城镇化“携地入市”提供了现实可能。地票交易制度使农村居民多余的建设用地可以通过复垦形成“指标”入市交易，完成相关权益的价值体现和价格发现，为农村集体建设用地流转、土地节约集约利用提供了制度平台。[8] 在具体操作层面上，按照产权关系，明确了农村集体土地所有权和使用权之间的利益分割标准，地票溢价按 15∶85 比例在土地所有者和土地使用者之间进行分配，对显化农村集体建设用地资产价值，增加农民财产性收入以及集体土地所有权和使用权的权益分割标准提供了操作依据。

3. 有效防止了城乡建设用地双增长，提高了建设用地集约用地水平

地票交易通过建设用地在城乡间、区域间的空间转移，在城乡建设用地总量不增加的前提下，适应了城镇化过程中“产业跟着定位走、人口跟着产业走、建设用地跟着人口和产业走”的理念，促进了“人走地退”，防止了城乡建设用地“双增长”，使资本、土地与人口流向相协调，为现行体制内城乡建设用地资源动态优化配置提供了一种运行成本较低的运作模式。

四、地票交易制度争论焦点问题剖析

1. 城镇化过程中城镇扩张速度控制问题

根据目前的土地规划计划管理机制，总体上，通过规划指标控制建设用地规模或城市发展边界，通过计划指标调控城市土地开发节奏。地票是一种新增建设用地指标，其功能等同于计划指标，因此，如果地票交易和落地量大，意味着增加了城市开发建设的年度指标，加快了城镇化发展的土地开发进程。关于城镇扩张速度问题，可以按照新型城镇化发展要求划定城市开发边界，优化城市空间形态，统筹好区域主体功能区规划、产业规划、人口城镇化规划以及城镇土地供应规划等相关规划的“融合”与“合一”，促进产业集聚、人口集中与土地集约高效利用的城镇化发展格局。只要城市开发建设被约束在城市边界范围内，发展节奏与时序可以根据各地的投资能力作选择。

2. 耕地保护的数量与质量问题

这是地票交易制度受到关注的最关键问题之一。有研究认为，地票交易制度是一种典型的“占优补劣”制度。[9] 但这不是地票交易制度本身的问题，城镇化进程中，占与补在空间区位上通常都是占优补劣，这是土地位置固定性的必然结果，此问题可通过地力培肥，补充耕地等级折算等途径解决。事实上，地票交易制度拓宽了补充耕地渠道，保障了补充耕地数量和质量。一方面，将废弃、闲置的农村建设用地复垦，

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

拓宽了补充耕地渠道。地票交易制度以复垦农村废弃、闲置建设用地为占补平衡新资源，相对于未利用地开发，生态风险小，使新增耕地与周边耕地集中连片，保障补充耕地质量。另一方面，地票交易运行按照“先复垦造地，后使用占地”的程序，耕地保护更加有效。进入农村土地交易所的地票，是已经过复垦形成的耕地。地票交易制度以补充耕地作为占用耕地的前置、硬性条件，确保了在建设占用耕地之前已经复垦形成了同等数量和质量可靠的耕地。

3. 地票交易制度的可持续性问题

随着“地票”交易市场日趋活跃，特别是“地票”价格的不断攀升，“地票”生产和交易的积极性提高。一方面，农村闲置废弃和低效利用的建设用地复垦一宗就会减少一宗，而且即便城镇化发展进入稳定阶段，农村发展仍然需要建设用地作为居住和生产设施、管理等用途，可复垦的规模有限，即现行地票市场是标的物（交易品）产量有限的市场。如何实现地票市场供需平衡，是地票交易制度能否持续的关键问题。另一方面，地票交易制度是在城乡土地产权二元分割和城乡建设用地供需矛盾突出条件下的一种阶段性制度安排，一旦在公有制的制度框架下，城乡土地产权权能充分实现，地票制度也可能失去存在的条件。

4. 地票价格形成机制与调控问题

地票价格本质上就是城乡建设用地增减挂钩指标的价格。地票“生产”过程形成的“成本价格”，包括地票“生产”原始地块的发展权价格、原农村集体建设用地承载的房屋因为土地被复垦为耕地而不能再作为住房使用所需要的补偿、农村集体建设用地复垦的费用、生产过程的管理及融资费用；地票“落地”过程形成的“使用价格”包括地票“落地”地块的发展权价格和免交的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费。另外，地票收益初次分配和“落地”增值收益二次分配也是需要引起重视的重要土地经济问题，改变现行地票“落地”过程产生的级差地租溢价部分全部归“落地”区县所得的运作方式，让地票生产区域通过适当的方式分享，防止产生新的区域剥夺行径。[10]

五、地票交易制度推广复制建议

自 2000 年以来，我国现行的城市建设用地计划指标管理模式与快速工业化、城镇化进程中建设用地供需矛盾进一步凸显，各地探索了一条“宅基地换住房、承包地换社保”的农村土地流转模式。天津滨海新区、成都、浙江嘉兴、江苏、广东等地先后开展了“宅基地置换”、“指标挂钩”、“两分两换”、“万顷良田整治”和“三旧”改造等农村土地改革尝试，虽然各地改革实践各有重点，但在制度设计上均有异曲同工之妙。从重庆地票交易制度创设以来的实践经验来看，其产生背景和制度源起，与重庆作为全国统筹城乡综合配套改革试验区的“先行先试”制度创新环境、复杂多样的自然地理条件、大城市带大农村的城乡二元经济结构以及区域经济发展水平呈现阶梯性差异格局等特殊自然、社会、经济发展环境密不可分。更为重要的是，重庆地票交易作为一项农村土地制度改革创新成果，其制度设计并未涉及农村土地产权调整，农村集体建设用地复垦为耕地后，其承包经营权仍然归农户所有，有效地保护了农民土地财产权益。

党的十八大以来，强调要深化农村土地制度改革，赋予农民更多财产权利，要求选择若干试点，探索农民增加财产性收入渠道，建立农村产权流转交易市场，鼓励探索创新，允许因地制宜、采取差异化、过渡性的制度和政策安排。重庆地票交易制度创新方向与国家健全城乡发展一体化体制机制和深化农村土地制度改革保持高度一致，其作为城乡建设用地增减挂钩的深化和延伸，在创新农村集体建设用地与城镇建设用地置换模式、建立城乡统一的土地要素市场、显化农村土地价值以及优化农村土地空间布局等方面有广阔的作为空间，应该在全国层面有计划地选择部分省市对地票交易制度进行试点示范，共同探索城乡建设用地统一市场建设和深化农村土地制度改革的路径。上述对地票交易制度的焦点问题可以通过重庆市的进一步完善，同时在其他地方试点时一并根据各地的实际情况进行制度设计。当然地票交易制度的发展创新既需要国家顶层制度的支持，也需要在地方试点中不断完善。

（1）健全国土空间规划体系和用途管制。划定国土空间开发管制“生存线”、“生态线”、“保障线”，落实生产、生活、生态空间开发管制界限，优化国土空间开发格局，使地票制度的运行与国家整体的国土空间优化格局相适应，基于各区域的主体功能划定地票的主要生产区域和落地区域。

（2）编制地票“生产”、“供给”平衡专项规划。科学测算地票的供给潜力，合理规划“地票”的供给规模、时序及配置格局；根据国家产业发展政策和建设用地供应名录，拟定、细化地票指标土地供应目录，并运用市场供求机制和价格机制调控地票市场，促进地票交易制度的可持续发展。同时，加强地票交易的信息化建设，建立完善的农村建设用地复垦数据库、地票交易数据库、地票落地情况数据库，并建立地票制度运行监管信息系统和地票制度风险评估与预警系统，提高地票交易制度运行的科学化水平。

（3）细化完善地票“生产”过程中宅基地复垦工程质量标准。基于农用地分等定级和产能核算标准，建立地票“生

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

产”与“落地”过程中的异地“质量”占补折算比例关系，确保补充耕地的数量和质量。

(4) 建立地票交易基准价格体系。通过建立完善地票“生产”、“交易”、“落地”全过程跟踪与数据库管理体系，参考城镇建设用地估价理论与方法，建立地票交易基准价格，并测算地票交易价格调控区间。探索建立地票交易价格调节基金制度，利用价格杠杆调节地票交易价格波动幅度，真实反映地票的资源资产价值。

(5) 按照权能与利益对等原则，调整地票“生产”利益初次分配参与主体及其分配比例。引入土地发展权价格，按照“公平与效率”原则在城乡间、地票生产地和使用地之间合理分配地票“落地”过程产生的级差地租溢价，将一定比例的地租溢价作为地票生产地农村集体经济组织发展基金，反哺农村基础设施建设。

参考文献:

[1] 黄奇帆. 地票制度实验与效果—重庆土地交易制度创新之思考 [N]. 学习时报，2015，5-4 (A8).

[2] 冯 桂. 重庆地票制度的价值及其对城乡一体化改革的启示 [J]. 国家行政学院学院，2014，(01)：81-85.

[3] 李瑞雪. 地票交易中农民权利保障体系研究 [J]. 广西大学学报 (哲学社会科学版)，2015，(01)：104-110.

[4] 王 林，赵恒婧. 地票复垦阶段风险及对策研究 [J]. 经济体制改革，2016，(01)：97-103.

[5] 黄美均，诸培新. 完善重庆地票制度的思考——基于地票性质及功能的视角 [J]. 2013，(06)：48-51.

[6] 杨庆媛，鲁春阳. 重庆地票制度的功能及问题探析 [J]. 中国行政管理，2011，(12)：68-71.

[7] 陈 春，冯长春，孙 阳. 城乡建设用地置换运行机理研究——以重庆地票制度为例 [J]. 农村经济，2013，(07)：37-41.

[8] 尹 珂，肖 轶. 农村土地“地票”交易制度绩效分析——以重庆城乡统筹试验区为例 [J]. 农村经济，2011，(02)：34-37.

[9] 沈 萍. 地票交易制度的创新、困境及出路 [J]. 经济法论坛，2010，(01)：236-244.

[10] 张 鹏. 刘春鑫. 基于土地发展权与制度变迁视角的城乡土地地票交易探索——重庆模式分析 [J]. 经济体制改革，2010，(05)：103-107.

Analysis on the Innovation of the Land Ticket Transaction Policy and Its Replications in Chongqing

FENG Ying-bin[1] YANG Qing-yuan[2] MU Wei-dong[2] LIU Yan[3]

(1. School of Public Administration, Guizhou University of Finance and Economics, Guiyang 550025, China;
2. School of Geographical Sciences, Southwest University, Chongqing 400715, China;
3. College of Resources and Environment, Southwest University, Chongqing 400715, China)

Abstract: The land ticket transaction policy is not only the widest impact and one of the highest institutional innovation in Chongqing urban and rural comprehensive reform area, but also be focused by community. This article summarizes the policy design and operational procedures, system innovation and performance of land ticket transaction policy in Chongqing. Analysis some focus problems of land ticket transaction policy, such as speed control of urban expansion, quantity and quality of arable land protection, sustainability of Land ticket transaction and its price formation and regulation. This article proposes replications of land ticket transaction policy in Chongqing form five aspects, such as improving the national spatial planning system, making the supply-demand balance planning, increasing the quality standards of rural residential land reclamation project, established the tracking management database of land ticket transaction "life cycle" process, and adjusting the participants and its distribution ratio of land ticket production.

Key Words: land ticket transaction policy; system innovation; replications; suggestions

责任编辑：刘金成

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net